

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4492/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย พิษณุ ปิ่น ทำ นัก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (8), มาตรา 1 (9), มาตรา 265, มาตรา 266

แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์เป็น
เอกสารราชการ มิใช่เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันทำปลอมขึ้นทั้งฉบับซึ่งแผ่นป้ายทะเบียน
รถยนต์จำนวน 2 แผ่น กับแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีอันเป็นเอกสารราชการ
และเป็นเอกสารสิทธิ และจำเลยกับพวกได้ร่วมกันนำเอกสารที่ทำปลอมขึ้นไปใช้ ขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 264, 265, 266,
268 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33,
83, 91, 265, 266(1), 268 ฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมให้ลงโทษฐานใช้เอกสาร
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสองจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้

หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี ริม
ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยสำหรับความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 265, 266(1) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิด
ฐานปลอมเอกสาร แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี
รถยนต์เป็นเอกสารราชการ มิใช่เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ แต่ที่ศาล
อุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยในข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมโดยที่จำเลยมิได้เป็นผู้
ปลอมเอกสารราชการโดยปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268
วรรคสองนั้น เป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม ให้ลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 นอกจากที่แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ